二甲申請停止收件，我在議事廳告訴你，你說沒有，還可以收件，而且其他縣市也可以收件，我問過以後發現只有臺南市還在收件，我叫你不可以收件，你還硬要收件，你要負責任，經發局，小二甲在民國109年7月7日開會，109年7月30日以後還可以收件嗎？

經濟發展局張局長婷媛：

已經進來的，我們還是繼續審理，還沒有進來的，我們就關掉了。

盧議員崑福：

沒有錯，就是之前收件的可以審查，7月30日過後就不可以收件了。

都市發展局徐局長中強：

跟議座報告，在110年的時候，能源署開一個會，針對6.5GW有三個樣態，所以我們也是按照那個樣態去執行。

盧議員崑福：

臺南市早就超過6.5GW？

都市發展局徐局長中強：

臺南市現在只有4.8GW。

盧議員崑福：

我告訴你，你一直都在找理由閃過，很早以前小二甲在全國已經沒有辦法申請了，唯獨是在你的手上申請，我跟你說，如果這樣子做的話，你跟陳凱凌有什麼差別呢？你跟我說你要負完全的責任，你到現在都還沒有負責任，臺南市因為你，包括市長都被誤會為臺南市是犯罪天堂。

都市發展局徐局長中強：

應該不是議員說的這樣，能源署在110年開過一個會，就是有三種樣態它是可以接受，去年監察院也來調查過，當時農委會也將繼續在收件的文件讓我們知道，所以直到去年我們的執行期間內，這個部分都沒有問題。

盧議員崑福：

在你的手上，主席，這一件要紀錄下來，這一件要請檢調單位調查清楚，在你的手上審查件數多84件、通過24，已待查還有48件，市長，我知道這跟你無關，所以你不用回答，今天你的前身陳凱凌已經出事。

都市發展局徐局長中強：

跟議座報告，我們這個部分都有依據。

盧議員崑福：

你有什麼依據都沒關係，我已經跟你說過不能再收小二甲，你硬要收，有當官員當成這樣子的嗎？中央已經決定不可以收件，你硬是要找理由收。

都市發展局徐局長中強：

中央一直到112年年底才發公文表示不收件。

盧議員崑福：

你硬要收，我跟你說這有爭議，這是違法的。

都市發展局徐局長中強：

我們也是在7月31日就截止了，這一點要讓議座知道。

盧議員崑福：

沒關係，你現在所說的，未來你自己去向調查局交代，針對這件我要移送檢調單位，你要說硬話，我就讓你一次說夠，剛才所有的錄音你都去跟調查局交代清楚，我已經叫你不能再收件，你也是硬收 84 件，84 件裡面還有 24 件是通過的，48 件待查，全國都沒有在收件，只有你在收件，你還找理由收件？

都市發展局徐局長中強：

跟議座報告，我剛來接任的時候也有想過。

盧議員崑福：

你一定要收件嗎？這麼大的小二甲案，你一定要收件，叫你不要收，你還硬要收，你收下，還說要負完全的責任，我還沒碰過有官員對自己沒好處，還硬要收有爭議的案件，我看就只有你了，我就要看你到底完全責任要怎麼負責？我應該要處理，我不要讓其他的縣市都覺得臺南市大家都在做壞事，坐視不理，你們這些官員，不可能認為黨對就什麼都對了，你收了，現在才來解釋說這是怎麼樣，可是別的縣市都不收只有臺南市在收。

都市發展局徐局長中強：

跟議座報告，當時我也跟議座報告過，別的縣市也有在收。

盧議員崑福：

有哪個縣市在收？

都市發展局徐局長中強：

我會將有收件的縣市讓議員知道，這樣好不好？

盧議員崑福：

好，你去跟調查局交代清楚有那些縣市在收，據我了解，民國 109 年 7 月 7 日，那叫做 77 事變，那時候是說如果收件可以收到 7 月 30 日，將小二甲案場納入「109 年太陽光電 6.5GW 達標計畫」跟土地同意書，這些都是你們自己說的，如果這個案子可行的話，全國都可行，你聽得懂全國的意思嗎？你跟我說的這個理由都不是理由，是理由嗎？主席，請裁示，等一下這個案子要移送檢調。

黃市長偉哲：

跟議員報告，我們請政風處立即發動調查，調查的結果，如果該移送，我們就移送。

盧議員崑福：

政風處是把風處，你是要叫他調查什麼？好，接下來的議題是「130 公頃南山公墓未來在哪裡？」民政局局長，你先說。

民政局姜局長淋煌：

南山公墓面積廣達 94.7 公頃，包括外圍是 130 公頃，以前文資審議時有說要做全區保留，全區保留的部分在文資委員會開會後已經否決掉了，當前該園區僅有 4 座古墓具有文化資產身分，這部分我們會尊重文資調查。

盧議員崑福：

局長，你說得太冗長了，文化局局長，文資委員會是怎麼產生的？

文化局黃局長雅玲：

報告議座，文資委員會是遴選具有專業背景的。

盧議員崑福：

是怎麼遴選的？它的名單是怎麼樣產生出來的？

文化局黃局長雅玲：

這個名單事實上是在整個系統裡頭就會有一些登錄。

盧議員崑福：

誰選的？市長選的還是你選的？還是其他人選的？市長，這是你選的嗎？

黃市長偉哲：

報告議座，不是我選的。

盧議員崑福：

不是你選的，有誰講話可以讓文資委員會比較會聽？

黃市長偉哲：

跟議員報告，這雖然是臺南市政府的文資審查委員會，但是它審查有它的獨立性，任何人都沒有辦法干預。

盧議員崑福：

它有獨立性，我管不到也問不到，對不對？它介入南山公墓的文資審查都已經幾年了？有 20 年了吧？

黃市長偉哲：

跟議員報告，文資審查委員會最重要的是要客觀的審查，但外面贊成開發的是民意。

盧議員崑福：

我告訴你，這裡有 30 幾位里長跟幾千位的民眾連署贊成開發南山公墓，因為南山公墓已經延宕 20 幾年了。

黃市長偉哲：

跟議員報告，我跟你的意見都是一樣的。

盧議員崑福：

好，後來民政局在那一天有發布新聞說要用 4,000 萬來規劃南山公墓，後來還被文資會罵到臭頭，對不對？

民政局姜局長淋煌：

我可以接受他們的指責。

盧議員崑福：

你可以接受，我反而替你抱不平。

民政局姜局長淋煌：

對於他們的指責，我也沒辦法，不過我們會持續進行南山公墓的開發。

盧議員崑福：

市長，有關於南山公墓的開發，我看民政局的態度很好，它想要開發，可是我要求你，這是里長以及所有住戶要我來向市長要求的。

黃市長偉哲：

是。

盧議員崑福：

假設民政局介入處理，包括調查跟規劃外，都發局局長，你也要同步進行都市計畫

變更，一起處理。

黃市長偉哲：

是，跟議員報告，我們會全力來推動。

盧議員崑福：

不是，民眾要求都發局要做都市計畫，這部分你要答應。

黃市長偉哲：

議員，你的結論就是除了遷葬外，都市計畫要同步。

盧議員崑福：

對，都發局介入後，這邊要做殯葬所或是公園，都要同時規劃變更。

都市發展局徐局長中強：

報告議座，這部分我們府內會協調，要怎麼做我們都發局都會配合。

盧議員崑福：

市長，你要交代都發局局長，我是沒辦法來要求他。

黃市長偉哲：

我會要求來統整並同時進行。

盧議員崑福：

你要編預算，將都市計畫變更一併進行。

都市發展局徐局長中強：

因為我們現在正在做第六次通盤檢討，通檢的速度比較慢，我們會跟民政局及其他相關單位協商來協調，看要用什麼方式來啟動是最快的，所以這部分如果要處理，就要用個案變更的方式，不然如果要等通盤檢討過後，可能還要耗時5年以上。

盧議員崑福：

這部分你聽得懂嗎？

民政局姜局長淋煌：

我知道，跟議員報告，這個部分我們會橫向聯繫。

盧議員崑福：

我告訴你，如果文資的那些委員再對你施壓，你就說出來，沒關係。

民政局姜局長淋煌：

沒有壓力，我們也尊重文資的調查。

盧議員崑福：

你多少也要提醒一下文化局局長，要站在地方的角度想，文資審議6年，一個有130公頃大的南山公墓，只因為有4門具有文資身分就不開發？

民政局姜局長淋煌：

我在這裡跟議員報告，地方的意見和文資調查部分，已經稍微有一個共識，他們也不會說全區都不能開發，不可能這樣，市長已經同意用4,000萬經費來開發西門路一段，也就是C區這部分。

盧議員崑福：

好，的動作要快一點，要讓人家感受得到。

民政局姜局長淋煌：

好。

盧議員崑福：

工務局局長，殯儀館旁的瀝青廠已經幾年了。

工務局陳局長世仁：

從民國 70 幾年開始。

盧議員崑福：

民國 70 年開始到現在已經 40 年了，那邊的住戶大家都在反映，有向你反映過嗎？那邊的空氣很糟糕，整個房子都是黑的，你有什麼計畫？市長，你每天都會去捻香，會經過那裡，40 多年前瀝青廠設在那裡時，我相信當時沒有什麼人會有異議。

黃市長偉哲：

但現在社會變遷了。

盧議員崑福：

社會變遷後，那裡的環境根本就不容許蓋瀝青廠，那塊地打算以後要怎麼處理？

黃市長偉哲：

我們會盡全力來儘速檢討，看是不是有適合的地方，我們會再來評估這個部分。

工務局陳局長世仁：

其實我們一直都有在做白煙改善，我們會再看情況是否有改善，至於遷移的部分，也會一併來考量。

主席：（沈議員震東）

好，今天上午的市政總質詢到此結束，非常感謝黃偉哲市長、秘書長、各局處首長的列席，也感謝新聞媒體好朋友的採訪與議會同仁的出席，以及電視機前各位市民朋友們的收看，散會。

第 4 屆第 5 次定期會市政總質詢 114 年 5 月 23 日(第 4 次會議)

議員質詢順序：王家貞議員、吳通龍議員、黃肇輝議員

記錄：陳宜旻

主席：(杜議員素吟)

臺南市政府黃偉哲市長、方秘書長、各局處室首長、新聞媒體各位女士先生、本會各位同仁及電視機前各位關心臺南市政的好朋友，大家早安、大家好。今天是 5 月 23 號星期五，也是本次定期會第 4 次會議，上午議程為市政總質詢。

向大會報告，今天市府請假的首長為警察局林國清局長，於 11 時 30 分至 12 時 20 分請假由陳炯旭副局長代理。今日議員質詢順序為王家貞議員、吳通龍議員、黃肇輝議員，每位議員質詢時間為 50 分鐘，我們不再延長時間，首先請王家貞議員質詢，時間為 50 分鐘，王議員請。

王議員家貞：

謝謝。財稅局長，我想關心一下東區精華地段的小巨蛋基地，以我們得到的消息很快就要公開招標了對不對？萬眾矚目，終於有積極的作為，要公開招標了，是不是這樣？您有沒有信心？

財政稅務局李局長建賢：

有信心公開招商，但能不能順利完成招商還要看市場反應。

王議員家貞：

您這句話留有伏筆，有可能會漏氣，是不是這樣的意思？

財政稅務局李局長建賢：

有可能。

王議員家貞：

另外我在新聞裡也看到了本席一直關心的醫療用地，這個 BOT 也是臺南市重大公共建設，是關於臺南市鄉親們健康的一環，這兩件都是我在新聞稿裡看到，對吧？

財政稅務局李局長建賢：

您是指臺南醫院？

王議員家貞：

臺南市立醫院。

財政稅務局李局長建賢：

是，會由衛生局來做。

王議員家貞：

這兩個案子在同一則新聞稿出現，我想衛生局長知道我一直很關心這個案子，不管哪一個醫療系統進來對臺南人的健康都是有助益的，癌症醫療大樓是我一直在講的。

衛生局李局長翠鳳：

是。

王議員家貞：

局長，臺南市有沒有可能財政困難垮臺，有沒有可能？

財政稅務局李局長建賢：

不會。

王議員家貞：

市長，您昨天怎麼說的？您昨天加開記者會，我連夜關心市長談到的議題，對臺南市極為不公平刪減27.3%？

黃市長偉哲：

這是客觀的事實，一般性補助款。

王議員家貞：

一般性補助，財劃法是另外一回事。財稅局長您請坐，我覺得昨天是市長主導記者會，讓臺南鄉親對立法院的仇恨又增加了，大概又增加了27.3%，我不知道是不是。我想請教市長，先講財劃法，去年年底的時候您也不斷拿財劃法出來指責立法院的現任立委，您認為財劃法對臺南不公，對不對？

黃市長偉哲：

這是事實。

王議員家貞：

但是我要問一下市長，您罵什麼罵？您有沒有想到財劃法25年之後修法，民進黨主導的賴清德政府卻不願意修法，他在當臺南市長、行政院院長的時候都說要修財劃法，對不對？

黃市長偉哲：

沒錯。

王議員家貞：

請教為什麼當了大總統之後就不修了？

黃市長偉哲：

沒有說不修。

王議員家貞：

什麼叫沒有說不修？如果總統要修財劃法，您們51席立法委員為什麼不提出來，到最後藍白立法委員完成法定程序之後您們在那邊跳腳，您們在那邊栽贓，為什麼？

黃市長偉哲：

不是栽贓，這是事實。

王議員家貞：

哪裡是事實？如果賴清德修財劃法，民進黨拿出您們的版本，也許最支持他的起家厝，臺南都就不需要被刪那麼多了，我們可能拿到的補貼也許就符合市長不斷講的這也不公、那也不公、垂直不公、水平不公了。請教一下，我今天要問6席立委都是綠色的，為什麼他們不提出版本，到現在市長您把罪過都怪在藍白立委，公平嗎？

黃市長偉哲：

公平。

王議員家貞：

您告訴我，哪裡公平？

黃市長偉哲：

您可以讓我講嗎？

王議員家貞：

好，您講。

黃市長偉哲：

簡單的說，我只要 1 分鐘就夠了。

王議員家貞：

好，1 分鐘，超過 1 分鐘通通取消。

黃市長偉哲：

簡單的說行政部門沒有辦法影響立法部門，就如同市政府沒有辦法影響……

王議員家貞：

不要再騙了！行政部沒有辦法影響立法部門？

黃市長偉哲：

您至少要給我 1 分鐘。

王議員家貞：

您們的立委不聽行政院、不聽賴清德的話？

黃市長偉哲：

立委提不提案不是行政單位可以要求的，如同您要不要質詢不是我可以影響的。

王議員家貞：

賴清德不要修法您們立委提案有個屁用！

黃市長偉哲：

沒有說不要修法。

王議員家貞：

賴清德就是不要修法，他講過，他的理由是「要穩定」。

黃市長偉哲：

您剛答應我的都沒做到。

王議員家貞：

市長請說。

黃市長偉哲：

簡單的說，行政部門沒辦法影響立法部門，就如同我不能影響您一樣。

王議員家貞：

我們是不同政黨，您不要拿這個比喻，不恰當，我跟您政黨不同！

黃市長偉哲：

這與政黨不完全無關，也不完全有關。簡單的跟您說，個別立委不提案或個別立委要提案不是我們能夠影響的，這是第一點。第二點，不合理的部分是立法院通過，立法院現在的多數不是民進黨。

王議員家貞：

市長，關鍵點不在立法院多數黨，多數黨監督制衡民進黨政府哪一點不對？多數黨提出他們的法哪一點不合？我們現在問的是，您看 0 寫得再圓還是 0，您們不提出任何版本，到最後卻怪立法院藍白立委提出的財劃法。

黃市長偉哲：

我跟您報告一件事就好，如果行政院真的有辦法影響的話，那覆議案早就通過了，

如果行政院對財劃法的意見……

王議員家貞：

所以您們搞大罷免，您們要罷掉立法委員，罷掉藍軍立委。

黃市長偉哲：

您剛講的是行政與立法部門的關係……

王議員家貞：

您錯了，賴清德指揮您們行政、立法部門的綠色立委。市長，為什麼一個版本都沒有送出來？後來您們也有給意見了，但來不及了，因為修法都已經完善了。

黃市長偉哲：

完成但不完善。

王議員家貞：

藍白立委的修法……沒有關係，大法官是您們家的，您們就提覆議案、就釋憲，反正總統要幹嘛大法官怎麼會不聽呢。

黃市長偉哲：

沒有，覆議案被打消了，被立法院否決了。

王議員家貞：

市長，我問一下，您昨天很不滿意的大聲痛罵，您又在罵立法院，您當時只是不好意思講您是專罵立法院的藍白立委，綠色的不罵。

黃市長偉哲：

我是罵立法院，我沒有罵特定政黨，我沒有政黨取向。

王議員家貞：

市長，一般性補助款主要目的是用在社福？是用在基礎建設？是用在教育？對不對？

黃市長偉哲：

社福、教育及建設。

王議員家貞：

沒錯，這都是常態性、合法的補助對不對？

黃市長偉哲：

一句話就好了，一般性補助款就是我給您一筆錢，您要做什麼您自己做，主要以社福教育為主。

王議員家貞：

沒錯，大家的共識都一樣。我請教您一下，您昨天罵立法院？

黃市長偉哲：

對。

王議員家貞：

立法院給了 636 億的刪減額度，但怎麼刪減是讓行政院決定。您們立委人數不夠所以要搞大罷免，好讓您們將來一手能掌控立院及所有行政資源，搞獨裁、搞戒嚴。

黃市長偉哲：

構成大罷免的理由不只是這個，罄竹難書。

王議員家貞：

當然，從您們的角度當然不止，但這點是很重要的，這是賴清德要的，要讓您們的立委變多數，他愛怎麼搞就怎麼搞。

黃市長偉哲：

至少我個人沒有接到賴清德總統的電話。

王議員家貞：

賴清德本來就很少給您打電話。

黃市長偉哲：

對，所以他不可能叫我怎麼做。

王議員家貞：

市長，我問一下，一般性補助款被刪減了27.3%，這是政院有自主權去調整……

黃市長偉哲：

對，沒錯，您的麥克風有點……

王議員家貞：

市長，您什麼意思？

黃市長偉哲：

您麥克風聲音有點怪。

王議員家貞：

市長，行政院有權做怎麼刪減的調配，請問行政院為什麼要刪一般性補助款？為什麼？為什麼不從別的款項做合乎各地方政府、合乎地方政府需求的刪減，請問一下為什麼行政院不做這樣的事？

黃市長偉哲：

立法院要求刪減939億，行政院自己刪減了303億，剩下的636億已經減無可減了，所以刪減一般性補助款。

王議員家貞：

請問為什麼要齊頭式的平等？為什麼要一刀切，無差別的對待？

黃市長偉哲：

關於這點我們覺得臺北市要刪減多一點。

王議員家貞：

以公來說，好像很公平，反正大家都刪27.3%。

黃市長偉哲：

議員，我好不容易同意您一件事，這件事不能做齊頭式的刪減，像臺北市那麼有錢應該多刪一點，臺北市您知道嗎……

王議員家貞：

不能做齊頭式的刪減，為什麼行政院要做齊頭式的刪減？

黃市長偉哲：

因為它要表現公平。

王議員家貞：

行政院現在重要的主計長來自我們臺南市，是我們都覺得專業性很強的陳淑姿女士，是賴清德的愛將，主計長為什麼不建言？還是賴清德根本不讓他建言？